



دار الحکومت اسلام آباد کی علاقائی حدود
میں نجی قرض پر سود کی ممانعت کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء
فہرست

مندرجات	دفعات
مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ	1
تعریفات	2
نجی طور پر رقم قرض پر دینے کی ممانعت	3
ترغیب دینے کی سزا	4
پریشان کرنے کی سزا	5
شکایت	6
قرض پر سود کی ادائیگی کی ذمہ داری ختم متصور ہوگی	7
جرائم کی عدالت کی جانب سے سماعت	8
قابل دست اندازی جرائم	9
اصل رقم کا تسویہ	10
رقم کی وصولی	11
اپیل	12
قرض پر واجب الادا رقم کا عدالت میں ڈپازٹ کرنے کا اختیار	13
ایکٹ دیگر قوانین، وغیرہ پر غالب ہوگا	14
برأت	15
قواعد وضع کرنے کا اختیار	16
توضیح	17
تنسیخ	18

دارالحکومت اسلام آباد کی علاقائی حدود
میں نجی قرض پر سود کی ممانعت کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء
ایکٹ نمبر ۳ بابت ۲۰۲۳ء

[۱۱ جنوری، ۲۰۲۳ء]

سود کی بنیاد پر نجی قرض دینے والوں اور پیشگی قرض اور
لین دین کے کاروبار اور طریقہ کار کی ممانعت
کا ایکٹ

ہر گاہ کہ اسلامی احکامات جیسا کہ قرآن مجید اور سنت میں واضح اور غیر مبہم طور پر سود لینے کی ممانعت کی گئی ہے اور جو سود کو ترک نہیں کرتا ان کے خلاف اعلان جنگ ہے؛ اور چونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور ریاست کو واجب التعمیل کرتا ہے، کہ وہ پاکستان کے مسلمانوں کو، انفرادی اور اجتماعی طور پر، اپنی زندگیاں اسلام کے بنیادی اصولوں اور بنیادی تصورات کی مطابقت میں بسر کرنے کے لیے اقدامات کرے اور سہولیات فراہم کرے جس کی رو سے وہ زندگی قرآن مجید اور سنت کے مطابق بسر کرنے کا مفہوم سمجھ سکیں؛ اور چونکہ یہ قرین مصلحت ہے کہ اس موضوع پر جامع قانون سازی کی جائے تاکہ سود پر نجی قرض حاصل کرنے والوں کے نقصان اور اس سے منسلک معاملات کے تمام پہلوؤں کا احاطہ ہو سکے۔ بذریعہ ہذا حسب ذیل قانون وضع کیا جاتا ہے:-

- ۱۔ مختصر عنوان، وسعت اور آغاز نفاذ:- (۱) یہ ایکٹ دارالحکومت اسلام آباد کی علاقائی حدود میں نجی قرض پر سود کی ممانعت کا ایکٹ، ۲۰۲۳ء کہلائے گا۔
- (۲) یہ دارالحکومت اسلام آباد کی علاقائی حدود پر وسعت پذیر ہوگا۔
- (۳) یہ فی الفور نافذ العمل ہوگا۔
- ۲۔ تعریفات:- اس ایکٹ میں، تا وقتیکہ کوئی شے سیاق و سباق کے منافی نہ ہو۔

(الف) ”ترغیب دینا“ کا وہی مفہوم ہوگا جیسا کہ مجموعہ تعزیرات پاکستان، ۱۸۶۰ء (ایکٹ نمبر ۴۵ بابت

۱۸۶۰ء) میں اسے تفویض کیا گیا ہے؛

(ب) ”قرض دار“ یا ”دین دار“ سے وہ شخص مراد ہے جسے قرض دیا جاتا ہے؛

(ج) ”مجموعہ قانون“ سے مجموعہ ضابطہ فوجداری ۱۸۹۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۸۹۸ء) مراد ہے؛

(د) ”مالیاتی ادارہ“ میں بینک دولت پاکستان، تجارتی یا سرمایہ کار بینک، قرض دینے والی کمپنی، مضاربہ

یا دیگر کاروبار، جیسا کہ مالیاتی ادارے (مالیات کی بازیابی) آرڈیننس، ۲۰۰۱ء (۴۶ مجریہ ۲۰۰۱ء)

کی دفعہ ۲ (الف) کے مفہوم میں کی گئی ہے؛

(ه) ”حکومت“ سے حکومت پاکستان مراد ہے؛

(و) ”سود“ میں کوئی بھی رقم، بڑی یا چھوٹی، اصل رقم پر، قرض یا دین معاہدے میں، قطع نظر اس کے کہ

قرض استعمال کے لیے یا پیداواری سرگرمی کی غرض کے لیے لیا گیا آیا کہ اُسے وہی واپس لیا

جائے گا یا بالخصوص سود کے طریقے سے یا علاوہ ازیں واپس لیا جائے گا، یا مجاز عدالت کی طرف

سے اس طرح قابل وصولیابی ہوگا شامل ہے؛

(ز) ”سود کی بنیاد پر لین دین“ میں حسب ذیل لین دین شامل ہے،۔۔

(اول) جہاں قیمتوں میں فرق شامل فریقین کی جانب سے اشیاء کے تبادلے کے ارادے کے

تبدیل کر دیا گیا؛ یا

(دوم) جبکہ زیادہ قیمت کے لیے فروخت قرض پر کی گئی اور اسے دوبارہ کم قیمت پر نقد کی بنیاد پر

اصل مالک سے کیئے گئے لین دین کی بنیاد پر خریدتا ہے؛ یا

(سوم) جہاں ایک ہی سودے میں دو قیمتیں بیان کی گئی ہوں کہ مختصر مدت کے لیے کم قیمت یا

رعائیتی قیمت یاد دینے گئے لین دین میں خریدار کو لمبی مدت کے لیے فہرستی قیمت وصول

کریں؛

(ح) ”قرض یا دین“ سے مراد ایڈوانس ہے خواہ نقدی میں ہو یا اشیاء کی صورت میں، جہاں طلب پر یا

ایک خاص مدت پر باز ادائیگی کی ضمانت ہو؛

(ط) ”پریشان کرنا“ ایک شخص کو دوسرے شخص کا پریشان کرنے والا تصور کیا جائے گا اگر وہ،۔۔

(اول) اسے مزاحمت کرتا ہے، یا تشدد کرتا ہے یا قوت مجرمانہ کا استعمال کرتا ہے یا مجرمانہ طور پر

دباؤ ڈالتا ہے؛

(دوم) ایسی املاک میں مداخلت کرتا ہے جو متعلقہ شخص کی ہے یا وہ اسے استعمال کرتا ہے یا اس سے اس کو محروم کر دیتا ہے، یا ایسی املاک کے استعمال میں مزاحم ہوتا ہے؛
(سوم) کوئی ایسا فعل کرتا ہے جو ایسے دیگر شخص یا اس کے خاندان کے افراد کو دباؤ میں لانا شمار کیا جائے گا؛

(ی) ”رقم سود پر دینا“ سے ایک شخص، ماسوائے وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت یا مالیاتی ادارے کے، جو رقم سود پر دیتا ہے یا سود کی بنیاد پر لین دین کرتا ہے اور بشمول کسی بھی شخص کے جسے وہ ذیلی دفتر یا ذیلی دفاتر کے انچارج یا رابطہ دفتر یا کسی بھی دوسرے دفتر جو کسی نام سے بھی موسوم ہو، میں تقرر کرتا ہے اپنے کاروبار کے مرکز کے طور پر اور مرتبہ جو اس کاروبار کو سرانجام دیتے ہیں جو قرض کے لیے اشیاء اور اثاثہ بطور مرہونہ یا گروی لیتے ہیں اور ادائیگی کے دن کا قرض چھوٹے ذاتی قرض یا کریڈٹ رقم دیتے ہیں، مراد ہیں؛

تشریح:- جہاں قرض دینے والا اسلام آباد کی علاقائی حدود سے باہر رہتا ہو، اور اس کا کارندہ اس علاقے میں رہتا ہو، تو اس کو اس ایکٹ کی اغراض کے لیے اس کاروبار کی نسبت اسے سود پر رقم دینے والا متصور کیا جائے گا؛

(ک) ”صراحت کردہ“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد میں صراحت کردہ، مراد ہے؛

(ل) ”اصل رقم“ قرض کی نسبت سے رقم جو حقیقتاً قرض دار کو قرض پر دی گئی ہو، مراد ہے؛ اور

(م) ”قواعد“ سے اس ایکٹ کے تحت وضع کردہ قواعد مراد ہیں۔

۳۔ نجی طور پر رقم قرض پر دینے کی ممانعت (۱) کوئی بھی رقم قرض دینے والا خواہ انفرادی طور پر یا اشخاص کے گروہ کی صورت میں کسی بھی مقصد کے لیے رقم یا ایڈوانس قرض کسی بھی شخص کو سود وصول کرنے کی غرض سے نہ دے سکے گا، نہ ہی اسلام آباد کی علاقائی حدود میں سود کے بنیاد پر لین دین کو انجام دے سکے گا۔

(۲) جو کوئی ذیلی دفعہ (۱) کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اسے کسی بھی نوعیت کی سزا دی جائے گی جو کہ دس سال تک ہو سکتی ہے مگر تین سال سے کم نہ ہوگی اور دس لاکھ روپے تک جرمانے کا بھی سزاوار ہوگا۔

۴۔ ترغیب دینے کی سزا:- جو کوئی جان بوجھ کر اور بالارادہ سود پر قرض دینے والوں کو رقم قرض پر دینے کے

لیے سود وصول کرنے کے لیے یا سود پر ہونے والے لین دین کے لیے ترغیب دلاتا ہے، مصروف عمل کرتا ہے، مدد کرتا ہے یا معاونت کرتا ہے، تو اسی سزا کا حقدار ہوگا جیسا کہ اس ایکٹ کی دفعہ ۳ کی ذیلی دفعہ (۲) میں فراہم کی گئی ہے۔

۵۔ پریشان کرنے کی سزا:- جو کوئی کسی قرض دار یا مدیون کو، اپنی طرف یا کسی دوسرے کی طرف سے مذکورہ قرض دار یا مدیون کو کسی بھی قرض یا اس پر کسی بھی سود کی واپسی کے لیے جان بوجھ کر جبر کرتا ہے، تو اسے پانچ سال تک کسی بھی نوعیت کی سزائے قید کی سزا دی جائے گی اور پانچ لاکھ روپے تک جرمانے کا بھی مستوجب ہوگا۔

۶۔ شکایت:- جسٹس آف پیس، کسی بھی درخواست یا شکایت کی وصولی کے تین ایام کے اندر، اس جرم کے ارتکاب پر، مقامی پولیس کو حکم دے گا کہ مذکورہ شخص یا اشخاص کے گروہ کے خلاف مقدمہ درج کرے۔

۷۔ قرض پر سود کی ادائیگی کی ذمہ داری ختم متصور ہوگی:- اس ایکٹ کے آغاز نفاذ پر، کسی بھی مدیون یا قرض دار کی ہر ایک ذمہ داری کہ وہ قرض پر سود ادا کرے یا سود کا ایسا حصہ ادا کرے ختم متصور ہوگا۔

۸۔ جرائم کی عدالت کی جانب سے سماعت:- کوئی بھی عدالت جو کہ جوڈیشل مجسٹریٹ درجہ اول سے کم نہ ہو اس ایکٹ کے تحت ہونے والے جرم کی سماعت کرے گی۔

۹۔ قابل دست اندازی جرائم:- مجموعہ قانون یا فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون میں شامل کسی بھی امر کے باوصف اس ایکٹ کے تحت ہونے والا جرم قابل دست اندازی، ناقابل مصالحت اور ناقابل ضمانت ہوگا۔

۱۰۔ اصل رقم کا تسویہ:- ابتدائی عدالت، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ قرض دینے والے نے اس ایکٹ کے تحت جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو یہ حکم دے گی کہ قرض دینے والے کو پہلے سے ادا کردہ سود کو اصل رقم کی ادائیگی کے طور پر سمجھا جائے گا: مگر شرط یہ ہے کہ جہاں قرض دار کو ادا کردہ سود کی رقم اصل رقم سے متجاوز ہو، تو عدالت قرض کی رقم سود پر دینے والوں کو حکم دے گی کہ مذکورہ زائد رقم قرض دار کو واپس کر دی جائے۔

۱۱۔ رقم کی وصولی:- جہاں اس ایکٹ کے تحت رقم سود پر دینے والے کو جرمانہ عائد کیا جائے گا یا رقم جس کی واپسی کا حکم دیا گیا ہے ادا نہ کی گئی ہو،۔۔

(الف) عدالت حکم دے سکتی ہے کہ اس طرح قابل ادائیگی رقم کو مذکورہ شخص سے وابستہ اثاثہ جات کو

فروخت کر کے ادا کیا جائے؛ اور

(ب) اس صورت میں کہ مذکورہ شخص سے یہ رقم بازیاب نہ ہو سکتی ہو ایسے طریقہ کار میں جیسا کہ

پیرا گراف (الف) میں فراہم کیا گیا ہے، عدالت ایک سٹوفلیٹ تیار کرے گی اور دستخط کرے گی اس پر اس رقم کی صراحت کرے گی جو مذکورہ شخص سے لینی ہے اور اسے اس ضلع کے کلکٹر کو بھیجے گی جس میں مذکورہ شخص کی کوئی جائیداد یا رہائش یا کاروبار واقع ہو؛ اور ضلع کا کلکٹر مذکورہ سٹوفلیٹ کے وصول ہونے پر سٹوفلیٹ میں صراحت کردہ رقم کی مذکورہ شخص سے وصولیالی کے لیے بطور بقایا جات مالیہ اراضی کارروائی کا آغاز کرے گا۔

۱۲۔ اپیل:-۔ بجز اس کے جیسا کہ فراہم کیا گیا ہے، کوئی بھی شخص اس ایکٹ کے تحت کسی بھی ابتدائی اختیار سماعت کی عدالت کی جانب سے جاری کردہ سزایا وضع کردہ حکم، کسی بھی دیئے گئے فیصلے سے متاثر ہو، تو مذکورہ فیصلے، سزایا حکم کے تیس ایام کے اندر مجموعہ قانون کے باب اکتیس میں شامل احکامات کے تابع اپیل داخل کر سکتا ہے۔

۱۳۔ قرض پر واجب الادا رقم کا عدالت میں ڈپازٹ کرنے کا اختیار:-۔ (۱) جہاں کوئی بھی قرض دار، خواہ کہ قرض لینے والا جیسا کہ اس ایکٹ میں صراحت کیا گیا ہے یا علاوہ ازیں کسی رقم یا جائیداد کا کل یا اس کا کوئی حصہ وصول کرنے سے انکار کرتا ہے جو کہ اس کے قرض کی نسبت واجب ہو، بلا ادائیگی سود، تو دین دار مذکورہ رقم یا جائیداد کو عدالت میں جمع کروا سکتا ہے جو مذکورہ قرض کی بازیابی کے مقدمے کو سننے کا اختیار سماعت رکھتی ہے اور قرض کی مکمل یا جزوی سبکدوشی کے لیے ریکارڈ کے لیے عدالت کو درخواست کر سکتا ہے۔

(۲) جہاں ایسی درخواست دی گئی ہو، عدالت، باضابطہ انکوائری کے بعد، احکامات جاری کرے گی جس میں قرض کی مکمل یا جزوی سبکدوشی ریکارڈ کی گئی ہو، جیسی بھی صورت ہو۔

(۳) مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) میں بیان کردہ طریقہ کار کا، مقدمات کی سماعت میں جہاں تک کہ ہو سکتا ہو، اس دفعہ کے تحت اس کا اطلاق درخواستوں پر ہوگا۔

(۴) ذیلی دفعہ (۲) کے تحت، عدالت کی جانب سے جاری کردہ حکم کے، خلاف اپیل، حکم کی تصدیق شدہ نقل حاصل کرنے کے وقت کو خارج کرتے ہوئے تیس ایام کے اندر دائر ہوگی جیسا کہ اگر مذکورہ حکم تعمیل کی نسبت ہو، تو ڈگری کی بے باقی یا سبکدوشی مجموعہ ضابطہ دیوانی، ۱۹۰۸ء (ایکٹ نمبر ۵ بابت ۱۹۰۸ء) کی دفعہ ۷۷ کے مفہوم میں ہوگی۔

۱۴۔ ایکٹ دیگر قوانین، وغیرہ پر غالب ہوگا:-۔ ایکٹ کے احکامات فی الوقت نافذ العمل کسی بھی دیگر قانون یا کسی دستاویز جو کسی مذکورہ قانون کے باوصف موثر ہو، میں شامل کسی بھی امر کے باوجود موثر ہوں گے۔

۱۵۔ برأت:-۔ اس ایکٹ یا اس کے تحت وضع کردہ کسی قواعد کی پیروی میں کسی بھی نیک نیتی سے کیے گئے کام پر یا

جس کے کرنے کی منشاء ہو کوئی مقدمہ، استغاثہ یا قانونی کارروائیاں کسی بھی شخص کے خلاف نہ کی جائیں گے۔

۱۶۔ قواعد وضع کرنے کا اختیار:- وفاقی حکومت، سرکاری جریدے میں اعلامیہ کے ذریعے اس ایکٹ

کے آغاز نفاذ کے ایک سو بیس ایام کے اندر اس ایکٹ کی اغراض کی بجا آوری کی لیے قواعد وضع کرے گی۔

۱۷۔ توضیح:- اس ایکٹ کے احکامات کی توضیح اور اطلاق میں، اور اس کے ضمنی یا منسلکہ امور کی نسبت، عدالت اسلامی

احکامات کی پیروی کرے گی جیسا کہ قرآن مجید اور سنت میں بیان کیا گیا ہے۔

۱۸۔ منسوخ:- مغربی پاکستان سود پر نچ قرض دینے والوں کا آرڈیننس ۱۹۶۰ء (مغربی پاکستان آرڈیننس ۲۴

مجریمہ ۱۹۶۰ء) بذریعہ ہذا منسوخ کر دیا گیا ہے۔



THE PAKISTAN CODE